

Villa Carlos Paz, 31 de Enero de 2024

**A la Señora Presidente  
del Concejo de Representantes  
de Villa Carlos Paz  
Alejandra Roldán  
S       /       D:**

**Ref. DICTAMEN N°02/2024**

**“MODIFICACIÓN ORDENANZA N° 7001”**

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los señores Concejales a fin de remitir el Dictamen N° 02, fecha 31 de enero 2024. Modificación de la Ordenanza N 7001.

En este sentido se adjunta dictamen evaluado y aprobado por mayoría de los presentes en la Comisión Plenaria Extraordinaria de este Consejo, en Acta 438 del 12 de enero 2024. Votos positivos: ADARSA, CEPIA, Colegio de Ingenieros, Colegio Técnicos Constructores Universitarios, Asociación Inmobiliaria, Asesora DEM Liliana Bina, Asesora DEM Amalia Gómez, Concejales por la Mayoría Raquel Merlino. (8 Votos). Voto Negativo: Colegio de Arquitectos (1 Voto). Abstención: Concejales por la Minoría Carlos Quaranta.

Saluda Atentamente

## MODIFICACIÓN ORDENANZA N°7001

### PROYECTO DE ORDENANZA:

Habiendo tomado conocimiento este Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA), por intermedio de la Dirección de Obras Privadas y Catastro, de la presentación de planos de Proyecto para la construcción de edificios o complejos de departamentos para alojamiento turístico cuyas características funcionales no difieren de aquellos destinados a vivienda suspendidos por doce (12) meses por Ordenanza 7001, y considerando:

Que la Ordenanza 7001 expresa:

*“SUSPENDER por el término de doce (12) meses, contados a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, la aprobación de edificios de viviendas colectivas (en bloque o dispersas), edificios de usos oficinas y edificios de usos mixtos, previstos en el Código de Edificación y Urbanismo, Ordenanza N° 4021, en todo el Ejido de la ciudad de Villa Carlos Paz - con excepción de los edificios destinados a alojamiento turístico o a servicios institucionales, educativos y de salud-. A los efectos de la presente Ordenanza, entiéndase por vivienda colectiva aquellas construcciones que agrupen más de 6 unidades de Vivienda individual por lote, ya sea en viviendas aisladas, adosadas o agrupadas en una única edificación destinada a departamentos con circulación de uso común...”*

Que si bien la Ordenanza 7001 exime de la restricción, a los edificios destinados a alojamiento turísticos, va de suyo que y se expresa claramente en los considerados de la norma, que se refiere a las tipologías de alojamiento que no entren en colisión con el espíritu de la norma.-

Que en ese sentido en los considerandos de la norma se expresa que : *“Asimismo el Proyecto de Ordenanza preserva el desarrollo de equipamientos de alojamiento destinado al turismo en la certeza de que esta es la base económica de la Ciudad, siendo el mejoramiento cualitativo de los servicios brindados y su diversificación, una prioridad-*

Que cuando la Ordenanza 7001 expresa que su contenido tiende a resguardar las condiciones para avanzar en el mejoramiento cualitativo y diversificación de la oferta de alojamiento turístico, es claro que no apunta a tipologías tales como las que se proponen en los proyectos en cuestión, ya que estos tipos de edificios son los que abundan en la Ciudad, no aportado por ello, ningún avance en calidad ni diversidad.

Que por el contrario, los proyectos eluden las condiciones que impone la Ordenanza 4021 a los edificios de vivienda en cuanto a proporcionalidad de unidades de uno, dos y tres dormitorios, medidas mínimas de ambientes con el agravante que, escudándose en un supuesto destino turístico, podrían ocupar el 100% de la superficie destinada a SUM.

Que por ello no solo entran en colisión con los fundamentos de la Ordenanza 7001 que promueve la revisión los factores de densidad edilicia de la Ciudad, sino que agravan *“...el fenómeno de crecimiento edilicio y renovación urbana hacia un modelo de Ciudad de alta densidad,”* tal como reza la norma, siendo este el *“...hecho que preocupa a una comunidad de percibe la progresiva pérdida de calidad ambiental de su Ciudad, en especial en las Áreas Centrales.”*

Que es tan claro que los proyectos presentados colisionan con el espíritu de la Ordenanza 7001 que no solo agravan los indicadores aplicados a los edificios de vivienda colectiva actuales sino también comprometen de igual manera que éstos, la Ciudad y *“..su ambiente natural, disponibilidad de recursos hídricos, (situación de escasez compartida con la Región), de redes de infraestructura de servicios (gas, cloacas) de equipamientos comunitarios, de estructura vial, etc,”*

Que no es el objetivo de la Ordenanza 7001 promover edificios de unidades de vivienda colectiva como los proyectados, tal es así que discriminan el uso de “alojamiento turístico” con el de “Viviendas colectivas” avanzando en el detalle de éstas últimas tipologías las que están suspendidas en un número mayor a 6 (seis) unidades. Ello al expresar *“ya sea en viviendas aisladas, adosadas o agrupadas en una única edificación destinada a departamentos con circulación de uso común.”*

Que en síntesis, se hace necesario dejar claramente expresado en la parte resolutive de la Ordenanza 7001, los presupuestos de sus considerandos, evitando que se distorsione su objetivo, Por lo que proponemos la presente modificación de la Ordenanza 7001:

**ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR** el Artículo 1º de la Ordenanza 7001 el que quedará redactado de la siguiente manera:

***“SUSPENDER por el término de doce (12) meses, contados a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, la aprobación de edificios de viviendas colectivas (en bloque o dispersas), edificios de usos oficinas y edificios de usos mixtos, previstos en el Código de Edificación y Urbanismo, Ordenanza N° 4021, en todo el Ejido de la***

**ciudad de Villa Carlos Paz - con excepción de los edificios destinados a alojamiento turístico, a servicios institucionales, educativos y de salud, todos ellos sin unidades de vivienda individual o colectiva de uso permanente o temporario-. A los efectos de la presente Ordenanza, entiéndase por vivienda colectiva aquellas construcciones que agrupen más de 6 unidades de Vivienda individual por lote, ya sea en viviendas aisladas, adosadas o agrupadas en una única edificación destinada a departamentos con circulación de uso común. -El presente plazo podrá ser prorrogado por el Departamento Ejecutivo municipal, por igual término. Todo ello de acuerdo a los considerandos de la presente que formarán parte de la misma.-**

**ARTÍCULO 2°.- MODIFICAR** el Artículo 2° de la Ordenanza 7001 el que quedará redactado de la siguiente manera:

***“A fin de cumplimentar con lo establecido en el Artículo precedente, no será de aplicación por parte de la Dirección de Obras Privadas, Catastro y Planeamiento, todos los Artículos e incisos de la Ordenanza N° 4021, que estén relacionados y tengan correlación con las construcciones de edificios de viviendas colectivas (en bloque o dispersas), edificios de usos oficinas y edificios de usos mixtos - con excepción de los edificios destinados a alojamiento turístico, servicios institucionales, educativos y de salud, todos ellos sin unidades de vivienda individual o colectiva de uso permanente o temporario.***

**ARTÍCULO 3°.-** De forma.-